



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 310/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: אלה בר פיטארו
מיכאל בר פיטארו
מרחוב מזא"ה 79 דירה 2 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבע: משה חיים ניסקי
מרחוב מזא"ה 79 דירה 1 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעים בעלים של דירה בקומת הקרקע (תת חלקה 7) בבית ברחוב מזא"ה 79 תל אביב הבנוי על חלקות 109 ו-110 בגוש 6941 (להלן: "דירת התובעים" ו-"הבית" בהתאמה).

הנתבע הינו בעלים של דירה בקומת הקרקע בבית (תת חלקה 6) (להלן: "דירת הנתבע") אליה צמוד שטח קרקע בגודל 51.18 מ"ר המסומן באות ג' בצבע כחול בתשריט רישום הבית המשותף (להלן: "ההצמדה").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

לטענת התובעים ההצמדה גובלת בחלון דירת התובעים אולם הנתבע מסרב להגביל את הגישה להצמדה על ידי התקנת גדרות ושערים ומאפשר לכל דיכפין להיכנס להצמדה ולהחנות כלי רכב בשטח האמור. לטענת התובעים הם קנו את דירתם בהסתמך על המרשם לפיו אין בשטח ההצמדה כל זכות מעבר לציבור או לציבור מסויים ובכל מקרה המדובר בקניין פרטי של הנתבע בלבד. לטענת התובעים על הנתבע חובה על פי סעיף 2(ב) לתקנון המצוי להסדיר את הליקוי בהצמדה כאמור ופעולתו נוגדת גם את הוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין.

משכך נתבקש סעד לפיו אורה לנתבע לגדור את ההצמדה משני צידיה באופן שימנע מעבר חופשי בשטח זה מהחצר המשותפת ומן הרחוב וכן להורות לבעלי הדירות להפסיק את השימוש שהם עושים בשטח ההצמדה אשר פוגע ביכולת התובעים להנות מדירתם.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 310/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6 סא, 21 ו-27 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחמ נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

התביעה בהליך דנן מבוססת, בעיקר, על עילת המטרד. אומנם, המילה "מטרד" איננה מוזכרת בכתב התביעה. אולם, ניסוח כתב התביעה והעילה המשפטית המרכזית העולה ממנו מבוססת על טענות בדבר הפרעה לשימוש במקרקעין הנגרמת לתובעים עקב שימוש הנתבע במקרקעין שבבעלותו (מתן זכות מעבר וחניה חופשית לכל דיכפין כנטען) ושימוש בעלי הדירות האחרים בבית בשטח ההצמדה.

סעיף 44 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע כי "מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפוששים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם". אלו הן בדיוק טענות התובעים בהליך דנן - טענת פגיעה באיכות החיים וביכולת השימוש במקרקעין עקב דרך שימוש הנתבע, הציבור ובעלי הדירות האחרים בהצמדה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 310/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. משכך, אף אם עילת התביעה דנן הינה בעוולת הרשלנות, גם אז אין למפקח סמכות לדון בה.

באופן דומה המפקח גם אינו מוסמך לדון בתובענות מכח עילות הקשורות בדיני הגנת הפרטיות ואף לא בהוראות אחרות של חוק המקרקעין אשר לא נכללו בגדר סעיף 72 הנ"ל.

לתובעים גם טענות בנוגע להליך תיקון צו רישום הבית המשותף והליך ממכר הזכויות והטעיות במסגרתו (על ידי הנתבע שהוא גם זה אשר מכר להם את הזכויות בדירת התובעים). גם הם מציינים בכתב התביעה כי טענות אלו אין מקומן בהליך המנוהל בפני מפקח על רישום מקרקעין. אולם, למעשה, זוהי העילה האמיתית לתביעתם, ביחד עם טענות המטרד והפגיעה בפרטיות כאמור.

אומנם, במסגרת התביעה מתייחסים התובעים לעילת תביעה לכאורית מכח סעיף 2(ב) לתקנון המצוי. דא עקא, סעיף 2(ב) הנ"ל עניינו בפעולות פיזיות שמבצע בעל דירה בדירתו - "שינויים או תיקונים", ולא לשימוש המבוצע על ידו. ובהקשר דנן, השימוש הוא זה אשר גורם להפרעה ולא כל שינוי פיזי שביצע הנתבע.

גם הסעד המבוקש בתובענה כנגד הנתבע מקורו נזיקי ולא מכח הוראות התקנון. כך, הצו המבוקש נועד, על פניו, למניעת המטרד המתואר לעיל ולא להשבת "שינויים או תיקונים" שביצע הנתבע. מבוקש, למעשה, לחייב בעל דירה להוסיף בינוי בקניינו שלא היה קיים קודם (גם על פי מסמכי רישום הבית המשותף), ולכך לא נועד התקנון המצוי.

בסיכומו של דבר, למעט עילות נזיקיות כאמור, כתב התביעה אינו מגלה כל עילה מבין האלו הנתונות לסמכותו העניינית של המפקח על פי סעיף 72 לחוק.

יוער גם כי ממילא לא ניתן לחייב את בעלי הדירות האחרים, שאינם צד להליך, בכל חיוב שהוא, כמבוקש בסעיף 10 לכתב התביעה. ודאי אמורים הדברים בכל הקשור לטענות כנגד בעלי הדירות אשר מעלים ציוד לקומת הגג באמצעות מנוף.

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 310/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך עניינית לדון בתובענה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם זה הומצא כלל לנתבע אינני עושה צו להוצאות.

אציין כי החלטתי ניתנה, כבר עתה, על מנת להחיש את הטיפול התובענה בפני הערכאה המוסמכת לאור מצוקת התובעים המפורטת בכתב התביעה.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור ומילוי הטפסים הנדרשים.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לתובעים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך ד' אב תשע"ג, 11 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב